



STATUTO del COMUNE di FORLÌ

CENNI STORICI

In applicazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, lo Statuto è stato approvato con deliberazione consiliare n.106/25770 del 13 giugno 1991 - Modificato, a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del Comitato Regionale di Controllo di Bologna n. 4869 del 22.7.1991, con deliberazione consiliare 166/38003 del 27.9.1991, annullata parzialmente dall'Organo di controllo nella seduta del 5.11.1991 sub. n.7090

Successivamente le norme statutarie sono state:

Adeguate al disposto delle Leggi 25 marzo 1993 n. 81 e 15 ottobre 1993 n. 415, con deliberazione consiliare n. 54/6227 del 6 febbraio 1995, annullata parzialmente dal Comitato Regionale di Controllo di Bologna nella seduta del 28.3.1995 sub n. 10512

Approvate, in adeguamento alle disposizioni legislative vigenti (Leggi 15 marzo 1997, n. 59; 15 giugno 1997, n. 127; 3 agosto 1999, n. 265; TUEL 15 agosto 2000, n. 267), con deliberazione consiliare n. 48/18706 del 9 aprile 2001, controllata dalla Sezione unica del Comitato Regionale di Controllo di Bologna nella seduta del 9.5.2001 sub n. 4858

Successivamente lo Statuto è stato modificato con:

- *deliberazione consiliare n. 63 del 26 aprile 2004*
- *deliberazione consiliare n. 65 del 6 aprile 2009*
- *deliberazione consiliare n. 21 del 5 marzo 2013*
- *deliberazione consiliare n. 143 del 21 ottobre 2014*
- *deliberazione consiliare n. 27 del 5 aprile 2016*
- *deliberazione consiliare n. 16 del 15 febbraio 2021*

Lo Statuto è approvato, nel testo attuale, con deliberazione consiliare n. 100 del 19 dicembre 2024

Indice sistematico	
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI	Pag. 5
CAPO I – DEL TERRITORIO	Pag. 5
Art. 1 – Comune di Forlì	Pag. 5
Art. 2 – Territorio ed emblemi comunali	Pag. 5
CAPO II – DELL'AZIONE DEL COMUNE	Pag. 5
Art. 3 – Principi dell'azione	Pag. 5
Art. 4 – Principio della pari opportunità	Pag. 6
Art. 5 – Ambiti dell'azione	Pag. 6
Art. 6 – Sviluppo economico	Pag. 7
Art. 7 – Programmazione sovracomunale	Pag. 7
Art. 8 – Servizi pubblici	Pag. 8
TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	Pag. 9
CAPO I – DEI CONSIGLIERI COMUNALI	Pag. 9
Art. 9 – Il consigliere comunale	Pag. 9
Art. 10 – Doveri del consigliere	Pag. 9
Art. 11 – Poteri del consigliere	Pag. 9
Art. 12 – Consigliere anziano	Pag. 10
Art. 13 – Gruppi consiliari	Pag. 10
CAPO II – DEL CONSIGLIO COMUNALE	Pag. 10
SEZIONE I – IL CONSIGLIO COMUNALE	Pag. 10
Art. 14 – Poteri	Pag. 10
Art. 15 – Poteri di controllo politico – amministrativo	Pag. 11
Art. 16 – Prima seduta – Convalida – Dimissioni	Pag. 11
Art. 17 – Discussione del programma di governo	Pag. 11
Art. 18 – Partecipazione alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo	Pag. 12
Art. 19 – Convocazione del consiglio e funzionamento del consiglio	Pag. 12
SEZIONE II – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Pag. 13
Art. 20 – Nomina - Poteri	Pag. 13
Art. 21 – Revoca	Pag. 14
SEZIONE III – DISCIPLINA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO	Pag. 14
Art. 22 – Consegna dell'avviso di convocazione – Validità delle sedute	Pag. 14
Art. 23 – Numero legale per la validità delle deliberazioni	Pag. 14
Art. 24 – Pubblicità delle sedute	Pag. 14
Art. 25 – Votazioni	Pag. 15
SEZIONE IV – LE COMMISSIONI CONSILIARI	Pag. 15
Art. 26 – Commissioni di garanzia e controllo	Pag. 15
CAPO III – DELLA GIUNTA COMUNALE	Pag. 16
Art. 27 – Composizione – Nomina – Durata del mandato	Pag. 16
Art. 28 – Mozione di sfiducia	Pag. 16
Art. 29 – Attribuzioni della giunta	Pag. 16
Art. 30 – Adunanze e deliberazioni	Pag. 16
CAPO IV – DEL SINDACO	Pag. 17
Art. 31 – Funzioni	Pag. 17
Art. 32 – Competenze	Pag. 17
Art. 32 BIS – Delega a consiglieri comunali	Pag. 19
Art. 33 – Impedimento – rimozione, decadenza, sospensione, decesso e dimissioni del sindaco	Pag. 19

TITOLO III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE – UFFICI E PERSONALE	Pag. 20
Art. 34 – Principi e criteri direttivi	Pag. 20
Art. 35 – Personale	Pag. 20
Art. 36 – Il segretario generale	Pag. 21
Art. 37 – Il vice segretario generale	Pag. 22
Art. 38 – Dirigenti	Pag. 22
Art. 39 – Coordinamento dei dirigenti	Pag. 25
Art. 40 – Contratti a tempo determinato	Pag. 25
TITOLO IV – GESTIONE DEI SERVIZI – FORME ASSOCIATE DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA	Pag. 26
CAPO I – FORME ASSOCIATE DI COOPERAZIONE	Pag. 26
Art. 41 – Esercizio associato della gestione	Pag. 26
Art. 42 – Accordi di programma	Pag. 26
Art. 43 – Consorzi	Pag. 26
CAPO II – ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA'	Pag. 26
Art. 44 – Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale	Pag. 26
Art. 45 – Aziende speciali e Istituzioni	Pag. 27
Art. 46 – Partecipazione a società	Pag. 27
Art. 47 – Indirizzi, vigilanza e controlli	Pag. 28
TITOLO V – PARTECIPAZIONE POPOLARE SU BASE TERRITORIALE	Pag. 29
Art. 48 – Comitati di quartiere e Comitati Territoriali dei Quartieri	Pag. 29
Art. 49 – Associazioni di volontariato e di promozione sociale e culturale	Pag. 30
Art. 50 – Organismi di partecipazione	Pag. 30
Art. 51 – Partecipazione dei cittadini stranieri non comunitari alla vita delle istituzioni	Pag. 30
Art. 52 – Lo sviluppo della cittadinanza europea	Pag. 31
Art. 53 – Consultazioni	Pag. 31
Art. 54 – Diritto di accesso ai procedimenti amministrativi	Pag. 31
Art. 55 – Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	Pag. 32
Art. 56 – Referendum	Pag. 32
TITOLO VI – CONTROLLI	Pag. 34
Art. 57 – I revisori dei conti	Pag. 34
Art. 58 – Regime dei controlli interni	Pag. 34
TITOLO VII – DELLE SANZIONI	Pag. 34
Art. 59 – Attività sanzionatoria amministrativa	Pag. 34
TITOLO VIII – SPESE ELETTORALI	Pag. 35
Art. 60 – Pubblicità delle spese elettorali	Pag. 35

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I – DEL TERRITORIO

Art. 1 – Comune di Forlì

- 1.** Il Comune di Forlì è ente autonomo. Rappresenta la comunità forlivese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Esercita le funzioni di autogoverno nell'ambito del dettato costituzionale, delle leggi e delle norme del presente statuto. Promuove lo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità cittadina.
- 2.** Il Comune, oltre a funzioni proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.

Art. 2 – Territorio ed emblemi comunali

- 1.** Il territorio del Comune comprende il capoluogo, i quartieri e le frazioni così come definite dalle carte topografiche allegate al piano regolatore generale.
- 2.** Lo stemma del Comune è composto da scudo contenente aquila sveva in campo d'oro, con gli artigli il rapace trattiene due ovuli, rosso crociato e bianco con scritta. Sormonta il tutto una corona di città. Detto stemma è di proprietà comunale ed in esecuzione del combinato disposto delle norme costituzionali, del codice civile e legislative, è fatto divieto di appropriarsene per apporlo per usi informatici, pubblicitari di qualunque genere senza il preventivo nulla-osta del Comune di Forlì.
- 3.** Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, decorato con medaglia d'argento al valor militare per la guerra di liberazione.

CAPO II – DELL'AZIONE DEL COMUNE

Art. 3 – Principi dell'azione

- 1.** Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana con particolare attenzione alle situazioni di squilibrio e di emarginazione presenti nella società, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo, di età, di stato psico-fisico o di razza ed opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei singoli e delle famiglie, nonchè, anche attraverso azioni positive, di pari opportunità fra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
- 2.** Il Comune informa la propria azione al rispetto dei principi dell'informazione e della partecipazione delle cittadine e dei cittadini, singoli o associati, alle scelte di particolare rilievo per la comunità ed incoraggia l'impegno del volontariato, delle associazioni, fondazioni ed

- 4.** I referendum propositivi sono intesi a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.
- 5.** I referendum abrogativi sono intesi a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
- 6.** Non è ammesso referendum propositivo o abrogativo per i seguenti provvedimenti amministrativi:
- a) provvedimenti riguardanti i tributi;
 - b) provvedimenti riguardanti la materia urbanistica;
 - c) provvedimenti riguardanti l'organizzazione dei servizi, delle dotazioni organiche;
 - d) provvedimenti riguardanti l'affidamento di servizi a gestori pubblici o privati ovvero lo scioglimento delle società partecipate o aziende consortili;
 - e) provvedimenti riguardanti la programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche.
- 7.** Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno 6 (sei) mesi. In caso di referendum consultivo hanno diritto di partecipare alla consultazione anche i cittadini stranieri comunitari e non comunitari che abbiano la residenza nel Comune di Forlì da almeno 1 (un) anno alla data della consultazione.
- 8.** Il referendum può essere promosso per iniziativa:
- a) del consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - b) di almeno 2 (due) consigli circoscrizionali, con deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - c) di almeno 3000 (tremila) elettori del Comune.
- 9.** Le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, nonché per lo svolgimento delle operazioni di voto sono disciplinate da apposito regolamento.
- 10.** Ai fini della validità della consultazione referendaria è necessario che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori, mentre la volontà del corpo elettorale è rappresentata dalla risposta al quesito che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di referendum consultivo il quorum di validità della consultazione è ridotto al 35% comprendendo fra gli elettori i cittadini stranieri comunitari e non comunitari residenti nel Comune da almeno 2 (due) anni.
- 11.** Il risultato della consultazione referendaria impegna gli organi elettivi ad uniformare i propri atti nei modi e nei termini previsti dal regolamento di cui al comma 9.

TITOLO VI CONTROLLI

Art. 57 – I revisori dei conti

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori sono disciplinate dal regolamento di contabilità, il quale individua le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Nel medesimo regolamento sono altresì previsti i sistemi e le procedure tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi elettivi e burocratici del Comune ed i revisori.
2. Sono disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, nonché i casi di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori delle società per azioni.

Art. 58 – Regime dei controlli interni

1. Il Comune di Forlì attiva, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, i controlli interni previsti dall'ordinamento delle autonomie locali.
2. Il controllo di regolarità dell'azione amministrativa spetta al segretario generale, quello di regolarità contabile al responsabile del servizio finanziario.
3. Le modalità di attivazione e di espletamento del controllo strategico, del controllo di gestione e dei sistemi di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, sono disciplinate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel regolamento di contabilità, in conformità ai principi generali previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VII DELLE SANZIONI

Art. 59 – Attività sanzionatoria amministrativa

1. Il Comune svolge attività sanzionatoria amministrativa in tutti i casi di violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze del sindaco emanate in applicazione della legge.
2. Il procedimento contravvenzionale è disciplinato dall'apposito regolamento.

TITOLO VIII

SPESE ELETTORALI

Art. 60 – Pubblicità delle spese elettorali

- 1.** Il deposito delle liste e delle candidature alla carica di sindaco deve essere accompagnato da un bilancio preventivo, redatto per categorie di spese, cui le liste e i candidati intendono vincolarsi.
- 2.** I preventivi sono resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale con avviso pubblico.
- 3.** Entro i venti giorni feriali successivi a quello in cui hanno avuto termine le elezioni, il sindaco eletto, gli altri candidati sindaci nonché i rappresentanti delle liste depositate presentano al segretario generale un rendiconto analitico delle spese sopportate raggruppate per natura.
- 4.** I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio del Comune a partire dal venticinquesimo giorno feriale successivo alla elezione del sindaco e per una durata di trenta giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.
- 5.** I preventivi e i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copia degli stessi è rilasciata a richiesta.